A 股证券代码：600610　A 股证券简称：*ST 毅达　公告编号：2020-029

B 股证券代码：900906　B 股证券简称：*ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司

关于收到《行政处罚决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪〔2020〕6 号），《行政处罚决定书》具体内容如下：

“当事人：上海中毅达股份有限公司（以下简称中毅达或公司），统一社会信用代码：91310000607200164Q，住所：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号 3 号楼 170-2 室。

依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）的有关规定，我局对中毅达信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人放弃听证及陈述、申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明，中毅达存在以下违法事实：

中毅达未在法定期限内披露 2018 年年度报告。

2019 年 1 月 12 日，中毅达独立董事发布《独立董事关于无法与公司取得联系的说明及公司股票存在重大风险的公告》，称四名独立董事均无法与公司取得联系，并提示了关于公司失联的风险。此后，中毅达相关公告均以独立董事的名义发布，直至中毅达完成董事会改组。

2019 年 3 月 14 日，中毅达召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请免去张培公司董事职务的议案》《关于提议调整董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》《关于提请重新选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等议案，完成了中毅达的董事会改组。

2019 年 3 月 15 日，中毅达发布《第七届董事会第六次会议决议公告》，其中第七项议案要求公司印章证照和财务会计资料的任何持有人、各类公司财产的侵占主体，在 2019 年 3 月 17 日前向公司董事会返还公司印章证照、财务会计资料及各类公司财产。

2019 年 4 月 1 日，中毅达召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》《关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案》《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》等议案。

2019 年 4 月 19 日至 4 月 27 日期间，中毅达多次发布《关于预计无法在法定期限内披露定期报告的风险提示公告》，披露年报工作的进展、获取编制年度报告所需的公章证照、财务会计等文件资料的进展情况，并提示风险。在相关公告中，中毅达称为追回财务会计资料，中毅达以相关人员涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪向上海市公安局虹口分局报案，公安机关开展了调查工作。

2019 年 4 月 30 日，中毅达发布《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》。

2019 年 6 月 28 日，中毅达披露 2018 年年度报告。

上述事实，有中毅达相关公告、股东大会会议记录、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。

中毅达未在 2018 会计年度结束之日起四个月内披露 2018 年年度报告，违反了 2005 年《证券法》第六十六条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述的“未按照规定披露信息”的行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：

对上海中毅达股份有限公司给予警告，并处以三十万元罚款。

对中毅达上述违法行为负有责任的人员另案处理。

当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会，开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管

理委员会稽查局和我局备案。到期不缴纳罚款的，我局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”

公司就上述违法违规事项诚恳地向广大投资者致歉，并将引以为戒，严格遵守相关法律法规和规则、公司章程等规定，完善公司治理，维护全体股东的合法利益。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日